

1500340-79.2018.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2120109/2018 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2566352 - 01º D.P. INDAIATUBA, 482/18/351 - 01º

D.P. INDAIATUBA, 2120109 - 01º D.P. INDAIATUBA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500340-79.2018.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500340-79.2018.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2120109/2018 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2566352 - 01º D.P. INDAIATUBA, 482/18/351 - 01º

D.P. INDAIATUBA, 2120109 - 01º D.P. INDAIATUBA, 482/18/351 - 01º D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edilson Pereira da Silva Junior

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos incluídos autos de inquérito policial, no dia 30 de novembro de 2018, por volta das 15h, na Rua Paulo Vaciloto, Jardim Califórnia, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, EDILSON PEREIRA DE SILVA JÚNIOR, qualificado a fl. 15, vendeu 01 (um) invólucro plástico incolor, fechado por meio de nó, contendo Cannabis Sativa L. (maconha), com peso de líquido de 1,1g (um grama e um decigrama), conforme laudo de constatação preliminar juntado a fls. 12/14 e laudo químico-toxicológico acostado a fls. 39/41, o que fazia sem autorização e agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, os policiais militares estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram EDILSON entregando algo para o usuário Leandro Lemes da Silva, que estava montado em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da equipe, Leandro saiu na condução de sua motocicleta, enquanto EDILSON saiu a pé em direção oposta, sendo eles imediatamente detidos. Realizada a abordagem, os policiais localizaram com o denunciado o valor de R\$ 20,00 (vinte reais) em cédulas diversas. Já com Leandro encontraram uma nota de R\$ 5,00 (cinco reais) e uma porção de maconha. Este, ao ser indagado, confessou ter

adquirido o entorpecente do indiciado, tendo entregue a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) e recebido, em contrapartida, a porção de droga e a importância de R\$ 5,00 (cinco reais) de troco.

Nesse contexto, a apreensão da droga, o local em que se deu a apreensão, a dinâmica do evento, o fato de o usuário ter confessado que adquiriu a droga do denunciado e as demais circunstâncias denotam que a droga apreendida se destinava ao tráfico ilícito.

Ante o exposto, denuncio EDILSON PEREIRA DE SILVA JÚNIOR como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Requeiro que, recebida e autuada esta, seja ele citado e intimado para a apresentação de resposta escrita à acusação, e que se prossiga conforme o rito ordinário previsto no Código de Processo Penal, até final condenação, ouvindo-se as pessoas abaixo arroladas.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Réu notificado a fls. 76. Resposta à acusação a fls. 84/87. Denúncia recebida a fls. 89/90. Réu citado a fls. 157. Audiência de instrução realizada, com interrogatório a fls. 193/194.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Na terceira fase, requereu que seja aplicado o §4º do art. 33 da Lei nº 11343/2006. Quando ao regime inicial para cumprimento de pena, requereu que seja o aberto, sendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a desclassificação da conduta do crime de tráfico de entorpecentes para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

Laudo de exame toxicológico definitivo a fls. 39/41.

III.2 Prova oral

O policial militar Regis Tadeu Leite de Moura relatou que estavam em patrulha rotineira quando visualizaram o acusado em uma bicicleta, entregando algo para um indivíduo em uma moto. Relatou que abordou o motociclista, enquanto seu parceiro abordou o sujeito na bicicleta. Disse que o motociclista afirmou que comprou uma porção de maconha do acusado, o qual estava na bicicleta. Afirmou que posteriormente confessou a venda.

O réu Edilson Pereira da Silva Júnior negou que tenha vendido entorpecentes. Falou que apenas entregou a porção de maconha para o outro indivíduo, de graça. Relatou que a porção era para seu uso. Quando questionado pelo indivíduo sobre onde poderia comprar, ofereceu-lhe a porção que possuía.

III.3 Exame da prova

A testemunha confirmou que viu o réu entregando uma porção de drogas para um indivíduo e que este havia afirmado que as comprou do réu.

Embora o réu negue que tenha vendido drogas para outra pessoa, admite que forneceu entorpecente para o indivíduo em questão. Tal fato está tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Assim sendo, presentes autoria e materialidade delitiva, a condenação é a medida de rigor.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A conduta social e a personalidade não fogem ao padrão médio dos autores de tais delitos. A culpabilidade não vai além do comum em crimes de tal natureza. O réu não possui maus antecedentes (certidão a fls. 65/66). O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. Deixo de aplicar a atenuante da menoridade com base na Sumula

231 do STJ. Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento.

Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a um ano e oito meses de reclusão, mais 166 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

IV.4 - Regime de cumprimento

Tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Leandro Lemes da Silva e Edilson Pereira da Silva Junior à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006. Presentes os requisitos do "caput" e incisos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Os detalhes serão fixados pelo Juízo da Execução.

Apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA